

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1281/2546

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายชิตชัย กันแดง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195

ฎีกาของจำเลยที่ว่ากระทำความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวแม้จะมีได้ว่า
กล่าวกันมาในศาลล่างทั้งสอง แต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบ
เรียบร้อย จำเลยจึงยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
195 วรรคสอง, 225

จำเลยใช้หลักทูลทำลายกระจกรถยนต์ 9 คัน ทั้งยังได้ลักทรัพย์และพยายาม
ลักทรัพย์ในรถยนต์ทั้ง 9 คัน ด้วย แม้จำเลยอาจจะเมาสุราขาดสติเพียงครั้งเดียว
และได้กระทำความผิดในคราวเดียวกัน แต่จำเลยได้กระทำต่อรถยนต์ถึง 9 คัน ซึ่ง
เป็นของผู้เสียหายคนละคนกัน โดยจำเลยกระทำความผิดทีละคันและคนละเวลา
กัน แม้จะเป็นเวลาที่ต่อเนื่องใกล้ชิดกัน แต่การกระทำความผิด ในรถยนต์แต่ละคันก็เป็น
ความผิดสำเร็จเด็ดขาดไปแล้ว และเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามที่ได้กระทำ
ต่อรถยนต์ทุกคันมิใช่กรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกรถยนต์และประตูรถยนต์ด้านหน้าซ้ายมือของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข - 3471 เชียงราย ซึ่งเป็นของนายสมบัติ วัชรินทร์ยานนท์ ขณะอยู่ในความครอบครองของนายสืบสกุล วัชรินทร์ยานนท์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 4 อาคารนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกรถยนต์และประตูรถยนต์คันดังกล่าวแตกและบุบเสียหายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 10,000 บาท อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจำเลยเปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปลักเอาวิทยุเทปติดรถยนต์ 1 เครื่อง ราคา 2,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 ไปโดยทุจริต จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกประตูรถยนต์ด้านหน้าซ้ายมือและตามประตูและตัวถังรถหลายแห่งของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ภจ - 1979 กรุงเทพมหานคร ของนางนงลักษณ์ ภัคตนิกร ขณะอยู่ในความครอบครองของนางสาวโชติกานต์ พันธุ์เจริญ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 4 อาคารนาเพลสเป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์และตัวถังรถแตกและบุบเสียหาย ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 12,000 บาท แล้วจำเลยเข้าไปรื้อคันทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกประตูรถยนต์ด้านหน้าขวามือของรถยนต์หมายเลขทะเบียน พม - 8225 กรุงเทพมหานคร ของนางดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์ ขณะอยู่ในความครอบครองของนางโสภิดา ตั้งพร้อมพันธ์ ผู้เสียหายที่ 3 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 4 อาคารนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์คันดังกล่าวแตกเสียหายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 8,000 บาท แล้วจำเลยเข้าไปรื้อคันทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกประตูรถยนต์ด้านหน้าซ้ายมือและกระจกหน้าปัทม์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ภน - 677 กรุงเทพมหานคร ของนางสาวอัชฌา อัชฌากุลกิจ ผู้เสียหายที่ 4 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 5 อาคารนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์และกระจกหน้าปัทม์ดังกล่าวแตกเสียหาย

ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 4,000 บาท อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน แล้วจำเลยเปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปลักเอาไฟฉาย 1 กระบอก ราคา 30 บาท ของผู้เสียหายที่ 4 ไปโดยทุจริต จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกประตูรถยนต์ด้านหน้าขวามือและประตูด้านหลังซ้ายมือของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ภค - 6343 กรุงเทพมหานครของบริษัทมิได้นท์ออยล์ จำกัด ขณะอยู่ในความครอบครองของนางสาวมงคลศรีเจนจรัสกุล ผู้เสียหายที่ 5 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 6 อาคารนาเพลสเป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์แตกเสียหายประตูด้านหน้าขวามือและประตูด้านหลังซ้ายมือบุค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 12,000 บาท อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว แล้วจำเลยเปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปลักเอาอัลบั้มภาพจำนวน 4 เล่ม ราคา 2,000 บาท ปากกาเซฟเฟอร์ 1 ด้าม ราคา 750 บาท และเงินสดจำนวน 150 บาท ของผู้เสียหายที่ 5 ไปโดยทุจริต จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกด้านหน้าขวามือ กระจกมองข้างด้านขวามือของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8 ฐ - 4860 กรุงเทพมหานคร ของนางสาวนภศิริ พัฒนเสถียรกุล ผู้เสียหายที่ 6 ซึ่งจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 6 อาคารนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์แตกเสียหายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 1,500 บาท กระจกมองข้างด้านขวามือเสียหายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 4,000 บาท อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกัน สำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว แล้วจำเลยเปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปลักเอาเงินสดจำนวน 100 บาท ของผู้เสียหายที่ 6 ไปโดยทุจริต จำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทุบทำลายกระจกประตูรถยนต์ด้านหน้าขวามือของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9 พ - 0772 กรุงเทพมหานคร ของนายอนุชา ปลายกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เสียหายที่ 7 ซึ่งนำไปจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 6 อาคารนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกประตูรถยนต์คันดังกล่าวแตกเสียหาย ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 5,000 บาท อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว

กล่าว แล้วจำเลยเปิดประตูรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปลักเอาที่ล็อกพวงมาลัย 1 อัน ราคา 1,600 บาท ของผู้เสียหายที่ 7 ไปโดยทุจริต จำเลยจึงแฉะทำให้เสียหายซึ่ง ประตูรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 อ - 9405 กรุงเทพมหานคร ของนางมณีรัตน์ วิโรจนัญญ์ ขณะอยู่ในความครอบครองของนางสาวรุจิรา จันทวิสูตร ผู้เสียหายที่ 8 ซึ่งนำไปจอดไว้ที่ลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 7 อาคารธนาเพลส เป็นเหตุให้ประตูรถยนต์คันดังกล่าวบุบเสียหาย ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 4,000 บาท และจำเลยใช้เหล็ก 1 ท่อน ทูป ทำลายกระจกประตูหลังด้านซ้ายมือและแฉะที่ประตูรถยนต์ด้านขวามือของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ฐ - 4371 กรุงเทพมหานคร ของนายวัลลภ มหัทธนานุสรณ์ ขณะอยู่ในความครอบครองของนายสุธี มหัทธนานุสรณ์ ผู้เสียหายที่ 9 ซึ่งนำไปจอดไว้ที่ลานรถยนต์ชั้นที่ 8 อาคารธนาเพลส เป็นเหตุให้กระจกและประตูรถยนต์คันดังกล่าวแตกและบุบเสียหายค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 8,500 บาท แล้วจำเลยเข้าไปรื้อคันทรัพย์สินภายในรถยนต์คันดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 358, 91, 33 ตรีเหล็ก 1 ท่อน และถุงผ้าสีขาวของกลาง กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ปากกาเซฟเฟอร์ 1 ด้าม เป็นเงิน 750 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายที่ 5

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) วรรคแรก, 335(3) วรรคแรก ประกอบมาตรา 80, 358 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 9 กระทง ความผิดฐานลักทรัพย์และพยายามลักทรัพย์เป็นกรรมเดียวกับฐานทำให้เสียทรัพย์ ลงโทษฐานลักทรัพย์ 5 กระทง ฐานพยายามลักทรัพย์ 4 กระทงซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานลักทรัพย์ จำคุกกระทงละ 3 ปี ฐานพยายามลักทรัพย์ จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมโทษจำ

คุก 23 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 11 ปี 6 เดือน ริมของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินปากกาเซฟเฟอร์ 1 ด้าม เป็นเงิน 750 บาท ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายที่ 5

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยฐานลักทรัพย์กระทงละ 2 ปี รวม 5 กระทง ฐานพยายามลักทรัพย์กระทงละ 1 ปี 4 เดือน รวม 4 กระทง ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกฐานลักทรัพย์กระทงละ 1 ปี รวม 5 กระทง จำคุก 5 ปี ฐานพยายามลักทรัพย์กระทงละ 8 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 2 ปี 8 เดือน รวมโทษจำคุกของจำเลยทั้งสิ้น 7 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวนั้น ฎีกาของจำเลยข้อนี้แม้จะมีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลล่างทั้งสอง แต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย จำเลยจึงยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง, 225 เห็นว่า จำเลยใช้เหล็กทุบทำลายกระजरถยนต์ถึง 9 คัน ทั้งยังได้ลักทรัพย์และพยายามลักทรัพย์ในรถยนต์ทั้ง 9 คันดังกล่าวด้วย แม้จำเลยอาจจะเมาสุราขาดสติเพียงครั้งเดียวและได้กระทำความผิดในคราวเดียวกันตามที่อ้างมาในฎีกา แต่จำเลยได้กระทำต่อรถยนต์ถึง 9 คัน ซึ่งเป็นของผู้เสียหายคนละคนกัน โดยจำเลยกระทำความผิดทีละคันและคนละเวลากัน แม้จะเป็นเวลาที่ต่อเนื่องใกล้ชิดกัน แต่การกระทำความผิดใน

รถยนต์แต่ละคันก็เป็นความผิดสำเร็จเด็ดขาดไปแล้วและเป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกันตามที่ได้กระทำต่อรถยนต์ทุกคันมิใช่กรรมเดียว"

พิพากษายืน

(สิทธิชัย รุ่งตระกูล-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สุวิทย์ นรนุตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>